
Příručka:

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Obsah

1. Základní kritéria	3
2. Právní rámec.....	3
3. Subjekt pojištění a druh pojišťované činnosti	4
4. Typy silniční nákladní dopravy	4
5. Spouštěcí principy	5
6. Limit pojistného plnění	5
7. Územní rozsah pojistného krytí.....	5
8. Pojistné a stanovení pojistného pro SD.....	6
9. Sjednávání pojištění, provádění změn v pojistné smlouvě, osvědčení	6
10. Základní rozsah pojistného krytí a dodatkové pojištění.....	7

Tato příručka je určena pouze pro vnitřní potřebu České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel).

Prostřednictvím této příručky lze sjednat pouze pojištění odpovědnosti (dále jen povinnost k náhradě) silničního nákladního dopravce (SD) dle kritérií dále uvedených.

Činnost silničního nákladního dopravce nesplňující kritéria daná touto příručkou a činnost zasilatele lze sjednat pouze textovou pojistnou smlouvou prostřednictvím ÚPR¹.

Podnikatel Plus, SIMPLEX, KOMLEX III a PROFEX lze sjednat prostřednictvím samostatných příruček k těmto produktům vydaných.

1. Základní kritéria

Pojištění dle této příručky lze použít při sjednání pojištění odpovědnosti (povinnosti k náhradě) silničního nákladního dopravce pouze v případech, které splňují následující kritéria:

1. **výkon činnosti** silničního nákladního dopravce na základě příslušného oprávnění,
2. **rozsah pojistného krytí** daný touto příručkou,
3. **limit pojistného plnění** pro pojištění povinnosti k náhradě **nepřesahuje nebo se rovná výši 50 000 000 Kč**,
4. **minimální limit pojistného plnění** činí **250 000 Kč**,
5. **celkový příjem** z provozované činnosti nepřesahuje **200 000 000 Kč**.

NOP (souhlas pověřené osoby): limit pojistného plnění od 20 000 000 Kč včetně nebo obrat od výše 100 000 000 Kč včetně.

Pozn. Příjem se rozumí celkové příjmy z pojišťované činnosti před odpočtem výdajů)

V rámci produktu Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce nelze uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž **pojistné přesahuje 50 000 Kč a pojistníkem/pojištěným jsou osoby povinné** ve smyslu **zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv**: Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Je-li pojistník/pojištěný **osobou povinnou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pojistné sjednané pojistnou smlouvou nepřesahuje výši 50 000 Kč, lze pojištění sjednat na dobu určitou, jednoho roku, bez možnosti automatické prolongace.**

Pojištění nelze sjednat pro podnikatelské subjekty nesplňující uvedená kritéria.

2. Právní rámec

Všeobecné pojistné podmínky VPPOD 1/16,

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a průmyslu DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP),

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele DPPSDZAS P 1/19 (dále jen DPPSDZAS)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

Úmluva CMR v platném znění,

Nařízení Rady (EHS) č. 881/22, Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002, v platném znění (dále jen Společenství).

¹ ÚPR Úpis podnikatelských rizik

3. Subjekt pojištění a druh pojišťované činnosti

Právnícké osoby nebo **fyzické osoby** (subjekty s přiděleným identifikačním číslem) provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby na základě koncese = **tuzemský dopravce**.

V této příručce lze sjednat pojištění povinnosti k náhradě újmy vzniklé v souvislosti s provozováním činnosti silničního nákladního dopravce, pokud má podnikatel k této činnosti příslušné podnikatelské oprávnění (koncesi).

V rámci produktu Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce nelze uzavřít pojištění odpovědnosti z provozování silniční dopravy osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba).

4. Typy silniční nákladní dopravy

Vnitrostátní silniční nákladní doprava je doprava, kdy výchozí místo, cílové místo a celá dopravní cesta leží na území jednoho státu. Za vnitrostátní silniční dopravu se rovněž považuje doprava, kdy výchozí místo a cílové místo leží na území jednoho členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), ale část jízdy se uskuteční na území jiného členského státu, pokud na území jiného členského státu není umístěna zastávka pro nástup nebo výstup cestujících nebo nedojde k nakládce nebo vykládce zvířat nebo věcí.

Dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy je tuzemský nákladní list nebo náložní list, který je zároveň i dokladem o převzetí zásilky dopravcem (převzetí zásilky příjemcem musí být taktéž vyznačeno v tuzemském nákladním nebo náložním listě).

Provozování silniční nákladní dopravy je upraveno zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (§ 9): Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci, a žalobě a o přepravě prováděné několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní přepravě (CMR) se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímž provedení se spojilo několik dopravců.

Mezinárodní silniční nákladní doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu, nejedná-li se o vnitrostátní silniční dopravu.

Dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy je nákladní list, který je zároveň i dokladem o převzetí zásilky dopravcem (převzetí zásilky příjemcem musí být taktéž vyznačeno v nákladním listě).

Provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy je upraveno Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Kabotážní silniční nákladní doprava (dále jen „kabotáž“) je definována jako vnitrostátní doprava přepravovaného nákladu, ke kterému nemá dopravce vlastnický vztah (přeprava pro cizí potřebu), a která je dočasně provozovaná v hostitelském členském státě, aniž by dopravce měl v hostitelském členském státě sídlo nebo byl jinak trvale usazen. Kabotáž tedy nelze provádět pravidelně a trvale. Je možné, v návaznosti na mezinárodní přepravu z jiného členského státu (nebo ze třetí země) do hostitelského členského státu, provést po dodání nákladu 3 *kabotážní přepravy*. Tyto kabotážní přepravy musí být uskutečněny do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu. Dále je možné v uvedené lhůtě 7 dnů provést některé kabotážní jízdy v jakémkoli členském státě za podmínky, že budou omezeny na jednu kabotážní operaci na členský stát ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy vozidlo vstoupí bez nákladu na území tohoto členského státu.

Provozování kabotážní silniční nákladní dopravy se řídí Nařízením Rady (EHS) č. 881/22, Nařízením Rady (EHS) č. 3118/93 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 (dále jen „Společenství“). Nejsou-li použity právní předpisy Společenství, podléhá provádění kabotáže právním a správním předpisům hostitelského členského státu (nákladní list).

V případě **pojištění kabotáže na území Spolkové republiky Německo** je nutné dodržet speciální požadavky a podmínky pro provozování kabotáže upravené národní legislativou Spolkové republiky Německo.

Speciální podmínky pro pojištění kabotáže na území SRN (tato úprava povinného pojištění dopravce platí pro dopravy, při kterých jsou použita **vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t**):

- limit pojistného plnění pro každou pojistnou událost v průběhu pojistného roku činí 600 000 EUR a celkový roční limit pojistného plnění činí 1 200 000 EUR.

Varianty sjednání kabotážní silniční nákladní dopravy (dále jen kabotáž):

- a) kabotáž (bez SRN nad 3,5 t)** na území států Evropské unie pro vozidla s hmotností do/nad 3,5 t a na území SRN pouze pro vozidla s hmotností do 3,5 t:
 - lze sjednat pouze v návaznosti na územní rozsah Evropa,
 - s minimálním limitem pojistného plnění 1 000 000 Kč,
 - nezahrnuje přepravy na území SRN prováděné vozidly s hmotností nad 3,5 t,
 - nejsou žádné speciální podmínky pro pojištění odpovědnosti pro přepravy prováděné na území SRN.
- b) kabotáž (včetně SRN nad 3,5 t)** na území států Evropské unie pro vozidla s hmotností do/nad 3,5 t:
 - lze sjednat pouze v návaznosti na územní rozsah Evropa,
 - s minimálním limitem pojistného plnění 1 000 000 Kč,
 - zahrnuje přepravy na území SRN prováděné vozidly s hmotností do/nad 3,5 t,
 - jsou speciální podmínky pro pojištění odpovědnosti pro přepravy prováděné na území SRN pro vozidla s hmotností nad 3,5 t (výše uvedeno),
 - lze sjednat pouze se souhlasem pověřené osoby.
- c) kabotáž (pouze SRN)** pouze na území SRN pro vozidla s hmotností do/nad 3,5 t:
 - lze sjednat pouze v návaznosti na územní rozsah Evropa,
 - s minimálním limitem pojistného plnění 1 000 000 Kč,
 - zahrnuje přepravy na území SRN prováděné vozidly s hmotností do/nad 3,5 t,
 - jsou speciální podmínky pro pojištění odpovědnosti pro přepravy prováděné na území SRN pro vozidla s hmotností nad 3,5 t (výše uvedeno),
 - lze sjednat pouze se souhlasem pověřené osoby.

Náhrada škody pro odpovědnost silničního nákladního dopravce je upravena ustanoveními CMR (článek 23) - náhrada škody nesmí přesahovat 8,3 jednotek ZPČ/SDR za kg chybějící váhy (ZPČ = zvláštní práva čerpání, jednotka stanovená Mezinárodním měnovým fondem). Kurz SDR stanoví MMF, aktuální sazby naleznete např. na stránkách ČNB. Hradí dovozní, clo a jiné výlohy vzniklé v souvislosti s přepravou zásilky (jiné škody se nehradí - žádné další odškodňování pro nepřímé škody jako například ušlý zisk). **CMR zavazuje dopravce k náhradě škody vzniklé překročením dodací lhůty.**

5. Spouštěcí principy

Pojištění podle této příručky se sjednává na **principu vzniku škody** (Loss Occurrence) tj. předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné události musí dojít v době trvání pojištění.

6. Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období. Sublimit plnění pro dodatkové pojištění je stanoven v rámci limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojistného krytí.

7. Územní rozsah pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele se vztahuje na škodné události nastalé na území:

- a) České republiky (vnitrostátní silniční nákladní doprava),
- b) Evropy – geografické hledisko (mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní doprava),
- c) jednotlivých států EU (kabotážní silniční nákladní doprava).

! Pozor na případy kdy dopravce má sjednané pojištění vnitrostátní silniční nákladní dopravy s územním rozsahem Česká republika. Při přepravě nákladu z Náchoda (místo nakládky) do Ostravy (místo vykládky) dojde k poškození nákladu na území Polska (stále se jedná o vnitrostátní přepravu) = pojištění se na tento případ nevztahuje, protože pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky, nikoliv na území Polska. V tomto případě musí být sjednán územní rozsah Evropa – geografické hledisko (mezinárodní přeprava).!

Pozn. Geografické území Evropy: ze severu je hranice tvořena Severním ledovým oceánem, na západě Atlantským oceánem z jihu Středozemním, Černým mořem, Azovským a Kaspickým mořem, mezi Asií a Evropou (na pevnině) je hranice tvořena pohořím Ural. Státy: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, evropská část Ruska (do Uralu), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán včetně závislých území (Akrotiri a Dhekelia, Faerské ostrovy, Gibraltar, Guernsey, Man, Jersey, Alandy, Špicberky). Státy nepatřící do geografického území Evropy (sporná území): Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Kypr, Rusko (za Uralem), Turecko.

8. Pojistné a stanovení pojistného pro SD

Pojistné je stanoveno jako běžné za celé pojistné období (12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích). V pojistné smlouvě lze dohodnout, že běžné pojistné bude hrazeno ve splátkách (frekvence plateb: pololetně nebo čtvrtletně).

Minimální pojistné činí: 2 000 Kč.

Roční pojistné je stanoveno z **ročního příjmu** (příjem z pojišťované činnosti před odpočtem výdajů) z činnosti silničního nákladního dopravce včetně činností souvisejících (například skladování během přepravy). Dále jsou aplikovány následující koeficienty: kÚ (koeficient územního rozsahu), kSÚ (koeficient spoluúčasti), kK (koeficient kabotáž), kKSRN (koeficient kabotáž SRN), kK i kKSRN.

Roční pojistné = (zvolený LP * sazba v ‰ + příjem * sazba v ‰) * kK * kKSRN * kÚ * kSÚ

Pro optimalizaci pojistného lze použít i tzv. koeficient sjednatele, a to k navýšení nebo ke snížení ročního pojistného, které bylo stanoveno výše uvedeným postupem. Koeficient sjednatele ve výši 0,9 je určen pro všechny sjednatele, koeficient ve výši 0,8 je určen pro garanty (NOP).

Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému rozšíření rozsahu pojistného krytí, mělo by být, při náhradě pojistné smlouvy sjednané u ČPP, výsledné roční pojistné vyšší minimálně o 15 % u nové pojistné smlouvy, než bylo u pojistné smlouvy nahrazované.

Roční příjem, který je podkladem pro stanovení pojistného, je vždy uveden v pojistné smlouvě. Pojištěný je povinen nahlásit pojistiteli, pokud dojde ke změně tohoto příjmu. Dojde-li ke změně příjmu a pojištěný přejde do jiného pásma příjmu, je třeba pojistnou smlouvu přepracovat a stanovit pojistné dle aktuálního příjmu.

Pásma	Výše příjmu v Kč uvedená v PS	Změna příjmu v %
Pásma I	0 až 50 000 000 Kč	30 %
Pásma II	50 000 001 až 120 000 000 Kč	20 %
Pásma III	120 000 001 až 200 000 000 Kč	10 %

9. Sjednávání pojištění, provádění změn v pojistné smlouvě, osvědčení

Pojištění se sjednává prostřednictvím kalkulátoru [Pojistné smlouvy PSDOD_SD_kalkulátor_219](#).

Lze provádět následující změny:

- administrativní** – změny, které nemají vliv na rozsah pojistného krytí a na výši sazeb pojistného (například změna jména a názvu společnosti, pokud IČ nebo RČ zůstávají nezměněny, změna v osobě jednajícího, změna adresy sídla nebo bydliště nebo jiných kontaktů pojištěného, způsob platby pojistného),
- pojistně technické** – změny, které mají vliv na rozsah pojistného krytí a na výši sazeb pojistného (například změna druhu prováděné přepravy, změna rozsahu pojistného krytí, změna územního rozsahu, apod.).

Změny jiného charakteru, než jsou výše uvedeny, lze provádět pouze se souhlasem ÚNP.

Změny se provádějí na základě písemné žádosti pojištěného (zplnomocněného zástupce pojištěného), a to následujícím způsobem:

- a) **změnovým lístkem** se provádí pouze změny **administrativního** charakteru;
- b) **náhradou stávající pojistné smlouvy** lze provádět jakékoliv změny (administrativní a pojistně technické) – stávající pojistná smlouva bude nahrazena novou pojistnou smlouvou s novým číslem pojistné smlouvy a s novým datem účinnosti;
- c) **textovým dodatkem k pojistné smlouvě formou náhrady pojistné smlouvy** (nemění se účinnost pojištění tj. počátek a konec pojištění)
 - lze provádět jakékoliv změny (administrativní a pojistně technické),
 - ke stávající pojistné smlouvě (případně dodatku) bude vyhotoven dodatek č. 1 (případně k dodatku č. 1 bude vyhotoven dodatek č. 2 nebo k dodatku č. 2 bude vyhotoven dodatek č. 3)
 - lze vystavit **maximálně 3 dodatky**, pak musí být provedena náhrada pojistné smlouvy,
 - číslo pojistné smlouvy, ke které je dodatek vystaven, zůstává zachováno,
 - nemění se datum účinnosti pojištění (počátek pojištění sjednaný dodatkem je individuální a konec pojištění je shodný s datem koncem pojištění uvedeným v pojistné smlouvě například“
 - * pojistná smlouva je sjednána s účinností od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 a automatickou obnovou (účinnost pojištění je vždy od 1. 4. do 31. 3. daného kalendářního roku),
 - * dodatek č. 1 je sjednán s účinností od 1. 7. 2017 do 31. 3. 2018,
 - * dodatek č. 2 je sjednán s účinností od 1. 1. 2018 do 31.3. 2018,
 - * dodatek č. 3 je sjednán s účinností od 1. 7. 2018 do 31.3. 2019
 - **textový dodatek lze vystavit pouze se souhlasem pověřené osoby, který musí být vždy přiložen,**
 - v případě požadavku na **úhradu pojistného** za příslušný dodatek **ve splátkách** (dle hlavní pojistné smlouvy), bude dodatek vystaven individuálně na ÚNP/OTP (standardně lze pojistné za dodatek hradit pouze jednorázově),
 - Kalkulátor /list (Nespotřebované_poj) pro výpočet **nespotřebovaného pojistného** (dále jen NP). NP je nezbytné pro výpočet pojistného v dodatku k pojistné smlouvě (SD_kalkulátor).

S účinností od 1. 1. 2019 platí, že k pojistným smlouvám sjednaným s počátkem pojištění do 31. 12. 2018 nebude možné vystavit dodatek. Změny těchto pojistných smluv bude možné provést pouze náhradou pojistné smlouvy prostřednictvím kalkulátoru pojistné smlouvy, který bude platný ke dni sjednání.

Při sjednání pojištění je třeba doložit:

- obrat (roční příjmy),
- kopie příslušného oprávnění k výkonu činnosti silničního nákladního dopravce (koncesní listina),
- škodní průběh (výše poskytnutého pojistného plnění) za poslední 3 roky.

Osvědčení

V rámci kalkulátoru (list potvrzení_ODSD) lze vystavit „Osvědčení pro pojištění“

- pro územní rozsah Česká republika (ČJ),
- pro územní rozsah Evropa (ČJ + AJ),
- pro kabotáž (AJ + ČJ).

10. Základní rozsah pojistného krytí a dodatkové pojištění

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému (třetí straně) újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem činnosti dopravce.

Pojištění povinnosti k náhradě (odpovědnosti) je v souladu s pojistnými podmínkami postaveno na principu „**je pojištěno vše, co není vyloučeno**“ (není proto nutné v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě vyjmenovávat, na co se pojištění vztahuje). Naopak je vymezeno, na co se pojištění nevztahuje.

Výkon činnosti silničního nákladního dopravce při provozování **kabotážní silniční nákladní dopravy nelze sjednat samostatně** – musí být vždy sjednáno pojištění s územním rozsahem Evropa.

Pro kabotážní silniční nákladní dopravu **na území SRN** musí být sjednán minimální limit pojistného plnění 1 000 000 Kč pro přepravy prováděné na území Evropy. Sublimit pojistného plnění pro kabotážní silniční nákladní dopravu **na území států EU** (bez SRN) je v rámci limitu pojistného plnění pro přepravy s územním rozsahem Evropa.

Tabulka 01 – Základní rozsah pojistného krytí podle DPPSDZAS

(a) majetková újma na jmění poškozeného, která vznikla jeho poškozením zničením nebo pohřešováním včetně následné finanční újmy z toho vyplývající a (b) majetková újma na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma, maximálně do výše 200 000 Kč ze základního limitu pojistného plnění) a (c) újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy, následné finanční újmy a újmy na přirozených právech související s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení	vzniklá poškozenému v souvislosti s výkonem činnosti silničního nákladního dopravce při provozování silniční nákladní dopravy na území České republiky, Evropy nebo států EU (pouze je-li v pojistné smlouvě ujednáno provozování kabotážní silniční nákladní dopravy dle dále uvedeného).
Výkon činnosti silničního nákladního dopravce při provozování kabotážní silniční nákladní dopravy na území EU (bez SRN nad 3,5 t) Limit pojistného plnění je do výše limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojistného krytí.	
Výkon činnosti silničního nákladního dopravce při provozování kabotážní silniční nákladní dopravy na území EU a SRN (do/nad 3,5 t). Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na mezinárodní silniční nákladní dopravu s limitem plnění 1 000 000 Kč. Pro kabotážní přepravu na území SRN (nad 3,5 t) je limit pojistného plnění 600 000 EU pro 1 pojistnou událost a 1 200 000 EUR pro všechny pojistné události. Pouze se souhlasem pověřené osoby.	
Výkon činnosti silničního nákladního dopravce při provozování kabotážní silniční nákladní dopravy na území SRN (do/nad 3,5 t) - bez ostatních států EU. Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na mezinárodní silniční nákladní dopravu s limitem plnění 1 000 000 Kč. Pro kabotážní přepravu na území SRN (do/nad 3,5 t) je limit pojistného plnění 600 000 EU pro 1 pojistnou událost a 1 200 000 EUR pro všechny pojistné události. Pouze se souhlasem pověřené osoby.	

Pozn.

Základní rozsah pojistného krytí: Skutkové podstaty OZ: § 2910 (Porušení zákona), § 2913 až § 2914 (Porušení smluvní povinnosti vyjma újmy vzniklé v souvislosti s prodlením smluvní povinnosti) § 2915 až § 2919 (Škoda způsobená několika osobami) a dále Zvláštní ustanovení OZ: § 2920 až § 2922 (Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání), § 2923 (Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi), § 2924 (Škoda z provozní činnosti), § 2925 (Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným), § 2926 (Škoda na nemovitě věci), § 2927 až § 2932 (Škoda z provozu dopravních prostředků), § 2933 (Škoda způsobená zvířetem), § 2936 až § 2938 (Škoda způsobená věcí), § 2939 až § 2943 (Škoda způsobená vadou výrobku), § 2945 (Škoda na odložené věci), § 2946 až § 2949 (Škoda na vnesené věci), § 2950 (Škoda způsobená informací nebo radou).

Regresy ZP a regresy orgánu NP jsou následnou finanční újmou vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení (v základním rozsahu pojistného krytí).

Tabulka 02 – Dodatková pojištění podle DPPSDZAS

1	ZSU01SD Náhrada újmy na převzatých věcech (věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do oprávněného užívání; například újma na pronajatých prostorách) - § 2944. Lze sjednat pouze bez vozidel převzatých do oprávněného užívání. Maximální sublimit pojistného plnění 15 000 000 Kč. Sazba 4 ‰ (bez vozidel).
2	ZSU02SD Vynaložené náklady na třídění, dočasné skladování nebo na likvidaci poškozené zásilky včetně nákladů na přeložení a přepravu poškozené zásilky na místo likvidace, pokud tyto náklady byly prokazatelně vynaloženy pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou a nejsou předmětem zachraňovacích nákladů. Maximální sublimit pojistného plnění lze sjednat do výše 500 000 Kč (max.do výše sjednaného limitu pojistného plnění) Sazba 4 ‰.
3.	ZSU03SD Článek 24 Plnění do výše uvedené v náložním listu Je-li v náložním listu uhrazen dohodnutý příplatek k přepravnému, může odesílatel udat cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 CMR. V případě pojistné události pojistitel poskytne pojistné plnění do takto stanovené výše, maximálně však do výše sublimitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Maximální sublimit pojistného plnění je 50 % maximálně však 5 000 000 Kč (max.do výše sjednaného limitu pojistného plnění). Přírážka 30 %. Úprava přírážky k pojistnému (snížení nebo navýšení) podléhá schválení ÚNP (NOP).

4.	ZSU04SD Článek 26 CMR Zvláštní zájem na dodání V náložním listu musí být vždy uvedena částka zvláštního zájmu na dodání zásilky a odesilatelem musí být uhrazen dohodnutý příplatek k přepravném. Zvláštní zájem bude hrazen maximálně 10 % nad rámec limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Přirážka 10 %.
5	ZSU05SD Nestandardní ujednání (NOP podléhá schválení zaměstnanců OTP (M. Žlábková, P. Pokorný, M. Šimon) V rámci tohoto ustanovení lze ujednat nestandardní požadavky klienta, které nelze pokrýt standardním způsobem v rámci kalkulátoru pojistné smlouvy.
6	ZSU06SD Odchylné ujednání zabezpečeného prostoru určeného k odstavení vozidla (NOP) Ujednává se, že v případech kdy není možné vozidlo přepravující zásilku odstavit v prostoru definovaném v pojistné smlouvě* lze vozidlo zaparkovat na dobu nezbytně nutnou i na parkoviště navazující na čerpací stanice, parkoviště s častým pohybem, být nepřetržitě osvětlená – jedná se zejména o celní prostory, parkoviště navazující na železniční a autobusové stanice, parkoviště u nákladních terminálů. Dobou nezbytně nutnou se pro účely tohoto pojištění rozumí časový úsek v trvání 60 minut, po jehož dobu došlo k přerušení účelem zajištění základních potřeb osobního charakteru nebo potřeb souvisejících s prováděnou silniční nákladní dopravou. Po nutné je pojištěný povinen předložit pojistiteli záznam o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. 10 % přirážka k základnímu pojistnému. Pouze se souhlasem pověřené osoby.

*Rádným zabezpečením vozidla je stav, kdy v době vzniku pojistné události bylo pojištěné vozidlo přepravující zásilku uzamčeno, a všechna instalovaná zabezpečovací zařízení byla v aktivním stavu; vozidlo, které nemá pevnou střechu, se považuje za zabezpečené, pokud je kabína vozidla řádně uzamčena a přepravovaná zásilka je uložena na zcela zakrytém nákladovém (ložném) prostoru vozidla. Vozidlo, jehož ložný prostor je krytý plachtou, musí být zabezpečeno proti vniknutí minimálně ocelovým lankem s uzamčeným visacím zámekem, nebo jiným odpovídajícím způsobem. Vozidlo musí být v době vzniku pojistné události umístěno v garáži nebo v zabezpečeném prostoru určeném k odstavení vozidla (tj. prostor určený k odstavení vozidla během přerušení přepravy zásilky, který je nepřetržitě střežen fyzickou nebo právnickou osobou k tomuto účelu určenou nebo je monitorován kamerovým systémem).

Dodatková pojištění nelze sjednat samostatně – doplňují základní rozsah pojistného krytí. Jedná se o pojištění, která rozšiřují základní rozsah pojistného krytí, bez základního pojištění nelze sjednat dodatková pojištění. Podkladem pro výpočet pojistného je limit pojistného plnění stanovený pojištěným, maximálně však do výše stanovené dle této příručky rizik.

Úplné znění ZSU je uvedeno v pojistné smlouvě jako příloha.

Pozn.

Následující dodatková připojištění: pojištění újm na přepravovaném stěhovaném majetku, na přepravovaných výbušninách a traskavinách a jiných výbušných látkách (ARD), na přepravovaných ojetých nebo havarovaných vozidlech nebo na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích nebo strojních zařízeních či na jejich částech, na přepravovaných cennostech nebo ceninách či na majetku zvláštní hodnoty, vzniklé v důsledku atmosférických srážek nebo v souvislosti s překročením dodací lhůty jsou zahrnuté v základním rozsahu pojistného krytí a újm vzniklé odcizením přepravovaného nákladu (nejsou uvedeny ve výlukách, tedy jsou pojištěny).